



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000001982026

Tocache, 04 FEB. 2026

VISTO, el Memorando N° 1324-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 24 de diciembre de 2025, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el Expediente Judicial N° 00183-2014-0-2209-JM-CI-01, a favor de **AUGUSTO ALEGRIA GONZALES**, con DNI. N° 33818478, y demás documentos adjuntos, con un total de cuarenta y cuatro (44) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6841-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o íntegra y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo al Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000001982026

N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20, 25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en la cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



Que mediante oficio N° 5619-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 04 de diciembre del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 20 de fecha 18 de setiembre de 2025, mediante el cual el Juzgado Civil de Tocache **Resuelve: Declarar Nula Resolución Jefatural N°000878-2019-GRSM/DRE-DO-00-UE-303 de fecha 10 de diciembre del 2019, declara INFUNDADA** la observación formulada por la PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN, respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en **Informe N° 111-2024 HHP/EML-CSJSM de fecha 19 de marzo del 2024, Requiere a la UGEL-Tocache cumplir con efectuar la liquidación** de los montos calculados dando estricta observancia de la sentencia de vista; Y, de los fundamentos de la presente resolución.



Que, la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° 2974-2025-GRSM/DRE de fecha 29 de agosto del 2025, **RESUELVE RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial de la Resolución Jefatural N° 000878-2019-GRSM-DRE/DO-00-UE.303, de fecha 10 de diciembre de 2019, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **AUGUSTO ALEGRIA GONZALES** por el concepto del 30% de preparación de clases y evaluación desde el mes de **noviembre de 1991 hasta el 25 de noviembre del 2012**, calculado sobre la base de su remuneración total (integral), en aplicación del DS N° 051-91-PCM Artículo 8º Inciso b), la suma de **DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 20/100 SOLES (S/10,717.20)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 20 de fecha 18 de setiembre de 2025, asignada en el **expediente judicial N° 00183-2014-0-2209-JM-CI-01**, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache. **Autoriza** emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 20 de fecha 18 de setiembre de 2025. asignada en el expediente judicial N° 00183-2014-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil Sede Tocache,

Que, con Memorandum N° 1324 -2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, se autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el **expediente judicial N° 00183-2014-0-2209-JM-CI-01**, para



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000001982026

reconocimiento de pago por devengado generado del 30% de la remuneración total o integra e intereses legales, a favor del administrado **AUGUSTO ALEGRIA GONZALES**, Con **Informe N° 0260-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM** de fecha 24 de diciembre de 2025, solicita autorización, aprobación y emisión de Resolución Directoral sobre reconocimiento de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación el monto calculado en el **Informe Pericial N° 0111-2024-HHP/EML-CSJSM**, de fecha 22 de febrero del 2024. En respuesta a lo dispuesto en la Resolución N° 16, de fecha 19 de marzo del 2024.

Que, respecto a los Intereses Legales, es la obligación que todo empleador que debe pagar al trabajador cuando este no cumple con el pago oportuno de una obligación laboral en la fecha máxima que lo establece la ley; Se aplica a las obligaciones derivadas del atraso o incumplimiento en el pago de derechos laborales, bajo los lineamientos previstos en el artículo 3° de la Ley N° 25920, que establece que el interés laboral se devenga sobre el monto adeudado a partir del día siguiente de que se venció la obligación, hasta el día del pago total del mismo; Asimismo el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, la cual es publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros, el referido interés no es capitalizable.

Que, por mandato Judicial materia ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, recaído en el **expediente judicial N° 00183-2014-0-2209-JM-CI-01**, contenida en la Resolución Judicial N° 07 de fecha 11 de enero del 2016, emitido por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, resuelve declarar FUNDADA la demanda Contenciosa Administrativa, interpuesta por **AUGUSTO ALEGRÍA GONZALES**, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, Dirección Regional de Educación de San Martín y el Procurador Público Regional del Gobierno Regional de San -Martín; por consiguiente: declárese NULA la Resolución Directoral UGEL Tocache N° 962-2014, de fecha 08 de julio del 2014, la Resolución Directoral Regional N° 2745-2014-GRSM/DRESM; de fecha 03 de octubre del 2014: ORDENO que la Unidad Ejecutora - 303 Educación —Alto Huallaga (UGEL Tocache). EMITA nueva resolución administrativa, disponiendo se pague al demandante **ALEGRÍA GONZALES AUGUSTO**, la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación. equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la Remuneración Integra o Total de la accionante. Asimismo, se RECONOZCA al demandante tantas veces referido, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91 -PCM, desde la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del año 2012, debiendo descontarse -los montos pagados que ha venido percibiendo. Mas el pago de los intereses legales que corresponda y sin pago Costas ni Costos; La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 11 de fecha 14 de setiembre de 2016, que **CONFIRMA** la sentencia apelada de primera instancia, contenida en la Resolución N° 7 de fecha 11 de enero del 2016, que declara fundada la demanda, sobre Nulidad





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000001982026

de Resolución Administrativa; ORDENARON que la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora No 303 -Educación Alto Huallaga [UGEL TOCACHE] emita nueva resolución, otorgando al demandante Augusto Alegría Gonzales, el pago de reintegro de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, solo por el periodo laboral del demandante que se dio dentro la vigencia de la ley del profesorado, derogada por la Ley 29444, del 25 de Noviembre del 2012. En los seguidos por: Augusto Alegría Gonzales, contra la oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 Educación - Alto Huallaga y otros

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el **Informe Pericial N° 0111-2024- HHP/EML- CSJSM**, de fecha 19 de marzo del 2024, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

En merito a lo expuesto La oficina de Asesoramiento recomienda PROCEDER con emitir nueva Resolución directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el **Informe Pericial N° 0111-2024- HHP/EML- CSJSM**, de fecha 19 de marzo del 2024, conteniendo el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de **Cincuenta y Dos mil Seiscientos Doce con 23/00 soles (S/ 52,612.23)**, e Intereses Legales la suma de **Veintinueve Mil Ciento Diez con 79/100 soles (S/ 29,110.56)**, haciendo un total de **Ochenta y Un Mil Setecientos Veintidós con 79/100 soles (S/ 81,722.79)**, a favor del administrado **ALEGRÍA GONZALES AUGUSTO**.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, como crédito devengado, contenido en el **Informe Pericial N° 0111-2024- HHP/EML- CSJSM**, de fecha 19 de marzo del 2024, que consiste en el cálculo de los adeudos del reintegro por preparación de clases y evaluación, más los respectivos intereses a favor del administrado **AUGUSTO ALEGRÍA GONZALES** con DNI. N° 33818478, por el pago de liquidación de devengados por el monto de



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00000198 2026

Cincuenta y Dos mil Seiscientos Doce con 23/00 soles (S/ 52,612.23), e Intereses Legales la suma de Veintinueve Mil Ciento Diez con 56/100 soles (S/ 29,110.56), haciendo un total de Ochenta y Un Mil Setecientos Veintidós con 79/100 soles (S/ 81,722.79), periodo comprendido desde el 01 de enero del 1991 hasta 25 de noviembre de 2012, Dando cumplimiento al décimo Segundo, décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 20 de la fecha 18 de setiembre de 2025 asignada en el Expediente Judicial N° 00183-2014-0-2209-JM-CI-01, Emitido ante el Juzgado mixto - sede Tocache y lo autorizado con Resolución directoral regional N° 3336-2025-GRSM/DRE.

DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESES LEGALES	TOTAL
AUGUSTO ALEGRÍA GONZALES	N° 00183-2014-0-2209-JM-CI-01	N° 0111-2024-HHP/EML- CSJSM de fecha 19 de marzo del 2024	S/ 52,612.23	S/ 29,110.56	S/ 81,722.79

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución jefatural N° 000878-2019-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 10 de diciembre del 2019, reconocido a favor de AUGUSTO ALEGRÍA GONZALES.

ARTÍCULO TERCERO: EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial que corresponde; Y de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias de acuerdo a Ley, para su conocimiento demás fines.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/ GRRHH

90.

00000000

